

अपील प्रकरण क्रमांक 132/2010

अपीलार्थी जे.पी. महमल्ला, शिवनगर नया तालाब, तात्यापारा वार्ड, रायपुर
विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, आयुक्त, नगर पालिका निगम कार्यालय रायपुर
आदेश दिनांक 21.07.2011

मुख्य सूचना आयुक्त श्री सरजियस मिंज ने अपील आवेदन तथा अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया।

अपीलार्थी ने दिनांक 20.10.2009 को प्रस्तुत आवेदन के माध्यम से 04 बिन्दुओं की जानकारी जनसूचना अधिकारी, आयुक्त, नगर पालिका निगम कार्यालय रायपुर से चाही थी।

सूचना प्राप्त नहीं होने पर 23.11.2009 आयुक्त एवं अपीलीय अधिकारी, नगर पालिका निगम रायपुर अपील प्रस्तुत किया आयुक्त ने 17.03.2010 को 7 दिवस में जानकारी उपलब्ध कराने जनसूचना अधिकारी को आदेश किया। 17.03.2010 के ही पत्र द्वारा राजस्व अधिकारी नजूल विभाग, नगर निगम रायपुर ने जनसूचना अधिकारी को चारों बिन्दुओं की जानकारी देते हुए आवेदक को पृष्ठांकित किया।

इस प्रकार प्रथम सूचना विलम्ब से दिया जाना प्रमाणित है। आयोग के कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 28.07.2010 का लिखित जवाब एक वर्ष से भी अधिक की अवधि तक नहीं दिया गया। जनसूचना अधिकारी श्री राजेश नायडू ने आयोग में सुनवाई दिनांक 10.03.2011 को हाईकोर्ट में मौजूद होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने का आश्वासन स्वयं दिया था परन्तु सुनवाई दिनांक तक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया।

दिनांक 17.01.2011 को भी जनसूचना अधिकारी को पूर्व निर्देशों का पालन एवं उत्तर प्रस्तुत करने का अंतिम अवसर प्रदाय किया गया था, जिसका भी पालन नहीं किया। इन सभी तथ्यों से यह प्रमाणित है कि जनसूचना अधिकारी ने विधिक दायित्वों का निर्वहन करने में अक्षम हैं या तो घोर लापरवाह है। जनसूचना अधिकारी के आचरण से विधि का निरादर भी प्रमाणित है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा जानकारी स्पष्ट चाही गई थी, निर्दिष्ट समय बीतने के बाद उनके पत्र 29.05.2010 जिसके माध्यम से अपीलार्थी को दस्तावेजों के अवलोकन करने की सूचना देना भी यह प्रमाणित करता है कि जनसूचना अधिकारी ने मात्र समय व्यतीत करने का प्रयास किया गया है। अतएव जनसूचना अधिकारी दण्ड के योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में मुख्य सूचना आयुक्त ने अपील स्वीकार किया। जनसूचना अधिकारी को आदेशित किया कि वांछित सूचना 15 दिवस में अपीलार्थी को उपलब्ध कराया जाये। साथ ही जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध अधिनियम की धारा 20(1) के अंतर्गत 20,000/-रुपये (बीस हजार रुपये केवल) की शास्ति अधिरोपित किया है। विधि का पालन नहीं करने, प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश का अवहेलना करने एवं जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करने के लिए

अधिनियम की धारा 20(2) के तहत जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा विभाग से की गई है। आदेश का पालन सुनिश्चित कराने आदेश की प्रति आयुक्त, नगर निगम रायपुर एवं सचिव, छ0ग0 शासन नगरीय प्रशासन विभाग को भी प्रेषित की गई है।

सही/-
(सरजियस मिन्ज)
मुख्य सूचना आयुक्त